

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3780/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์
นาย บอย ทรง อยู่

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (4), มาตรา 335

ผู้เสียหายเช่าแผงลอยที่ทางราชการจัดแบ่งให้พ่อค้าแม่ค้าเช่าเป็นที่ขายสินค้า เป็นล็อกซึ่งกันไว้เป็นสัดส่วนแล้วทำเพิงพักใช้เป็นที่ขายสินค้าและพักอาศัยในบริเวณ ที่ค้าขายนั้นด้วย เพิงพักแผงลอยของผู้เสียหายจึงเป็นเคหาสถานตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 1(4)

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 และให้ จำเลยคืนเงินจำนวน 10,800 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 วรรคสาม (ที่ถูกมาตรา 335(1)(8) วรรคสาม) ให้จำคุกจำเลย 6 ปี ให้จำเลยคืน เงิน 10,800 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย 4 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า ผู้เสียหายทั้งสองได้ค้าขายที่แผงลอยตลาดสดบ่อนไก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ทำเป็นเพิงพักอยู่อาศัยด้วย วันเวลาเกิดเหตุ จำเลยได้เข้าไปลัก ทรัพย์ในเพิงพักของผู้เสียหายดังกล่าว คงมีปัญหาค่าต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย เฉพาะข้อกฎหมายที่ว่า เพิงพักที่ใช้เป็นที่ขายของเป็นเคหสถานหรือไม่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าแผงลอยที่ทางราชการจัดแบ่งให้พ่อค้า แม่ค้าเช่าเป็นที่ขายสินค้าเป็นล็อกซึ่ง กันไว้เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละคนผู้เสียหายได้เช่าทำเพิงพักใช้เป็นที่พักอาศัย ไปตอง ไม้ลูกชิ้นและได้พักอาศัยที่บริเวณที่ค้าขายนั้นด้วย เพิงพักแผงลอยของผู้เสียหายจึง เป็นเคหสถานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(4)

พิพากษายืน

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ